

ז. הבעלים הנעדרים שעבדו במגדל הצפוני

וביררנו ע"פ כמה עדויות ומסמכים שהתנגשות המטוס הראשון למגדל הצפוני אירעה בשעה 8:46 בבוקר ובנין זה נפל בערך בשעה 10:29 בבוקר. וכל מי שהיה נמצא למעלה מקומה 93 בבנין הצפוני בשעת התנגשות המטוס לבנין זה היה במצב של נפל לתוך כבשן האש עמוק, שלא היה אפשרות לאף אחד בקומות האלו לרדת למטה ולהינצל לאחר שעת ההתנגשות מפני שהמטוס פיצל את הבנין במקום של קומה 93 ועל כן כל מי שהיה אפשר לקבוע לגביו שהיה נמצא בקומות העליונות למעלה מקומה 92 בשעת ההתנגשות בודאי נהרג או ע"י שריפה מן הדלק העצום של המטוס או מטעם נפילה מתשעים קומות ולמעלה.

ארבעה מן הבעלים הנעדרים שהיו מן הנידונים בבית דינו עבדו במקומות הללו בבנין הצפוני (ובשלשה מקרים הראשונים עבדו בחברה של קענט"ר פיצג'רלד שמשרדות שלהם היו למעלה מקומה 100). ובשני מקרים הראשונים דברנו עם אשתו של הבעל (בנידון הראשון) או עם חבר של הבעל (בנידון השני) שסיפרו לנו שדברו עם הבעל הנעדר לאחר ההתנגשות בבנין ושהוא אמר שנמצא במשרד שלו.

בנידון הראשון שאשתו של הבעל דברה עמו בטלפון במשרדו אחרי ההתנגשות בבנין, הבעל היה מקהילת ספרדית ממדינת צרפת, והתנהג בדרך כלל כהוראות הגאון מרן הרב עובדי' יוסף זצ"ל. וזה היה הרקע לפנייתנו אליו (ע"י הרב וויליג) ולקבלת התשובה ממנו (הוזכר לעיל אות ג) בענין זה. וכתב בתשובתו אלינו להתיר את האשה על פי מה שלא היה שום מנוס ומקלט לבעל הזה, והוסיף הרבה מקורות וסברות להתיר בפלפולא חריפתא כדרכו בקודש. והדגיש בתשובתו שאפילו אם יש לחשוש למעשה נסים כשיטת הירושלמי הנ"ל (אות ב) לענין השריפה, מ"מ בנידון דידן יש לסמוך על תרי רובי (וכמו שיתבאר).

והרי בענין אם יש לסמוך על תרי רובי להתיר אשה, יש מחלוקת בפוסקים בענין זה. הנה מוכח מסוגית הגמ' ביבמות (קכא.) דאין סומכים על רוב אחד של מים שאין להם סוף להתיר אשת איש לעלמא. ובמסקנת הגמ' נאמרה שאין מקילין לכתחלה אפילו אם האיש הנעדר הוא צורבא מרבנן אע"פ שיש סברא של "אי דסליק קלא אית ליה". ותוס' (יבמות קכא. ד"ה ולא היא) כתבו על זה, "ואע"ג דרובייהו צורבא מרבנן אי סליק קלא אית ליה מכל מקום לא חיישינן לאותו רוב".

והנה לפי דבריהם של התוס' הנ"ל נראה שאין לסמוך על תרי רובי להתיר אשה, דהרי מחמירין לגבי צורבא מרבנן אע"פ שרוב הנופלים למים שאין להם סוף אינם חיים, וכן מה שהאיש הנעדר הוא צורבא מרבנן נחשב לרוב כדאיתא בתוס' הנ"ל שבאיש כזה שהוא תלמיד חכם אם היה נמצא אח"כ במקום אחר, יתפרסם הדבר. ובכל זאת מוכח מהסוגיא הנ"ל שאע"פ שיש ע"י זה תרי רובי שמת הבעל, בכל זאת לא מקילין להתיר את אשתו.

אולם היו כמה פוסקים מובהקים שסמכו על תרי רובי להתיר עגונה כמו שהביא הגר"ע יוסף זצ"ל בתשובתו הנ"ל (אות ג). לפי הגאון הרב יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל, רק אמרינן דלא סמכינן על תרי רובי בזה אחר זה, כגון במי שנפל לתוך מים שאין להם סוף שזה רוב אחד, ואח"כ נאבד זכרו ולא שמעו ממנו למרות שהוא אדם מפורסם כמו צורבא מרבנן, שזה רוב שני המוכיח על מיתתו. והטעם דאין סומכים על תרי רובי במקרה כזה הוא מפני שכבר נפסק הדין לחומרא כשהיה רק רוב אחד בזמן הנפילה למים. אבל אם תרי רובי באו בבת אחת, כתב הרב יצחק אלחנן (שו"ת באר יצחק אה"ע סי' יח ענף י) שיש להקל, ולכן התיר אשה להינשא במקרה שהבעל נפל ממקום גבוה למים שאין להם סוף שהיו בזה תרי רובי - רוב אחד שע"פ רוב מת כשנפל לתוך המים מגובה למעלה מעשרה טפחים, ורוב שני למיתתו, שנפל למים שאין להם סוף.

וכן הקיל הגר' יצחק אלחנן בתשובה שניה (עין יצחק אה"ע ח"א סי' כב) במי שהיה בספינה שנפל בה דליקה גדולה ונטבעה הספינה שע"פ רוב מת הבעל ברליקה וע"פ רוב שני נטבע במים שאין להם סוף. וכן כתב כמותו הרב מאיר אריק (אמרי יושר ח"ב סי' כד) בענין רכבת עם חיילים שנפלה מן הגשר לתוך המים דיש להקל מטעם תרי רובי בבת אחת רע"פ רוב מת הבעל (שהיה ברכבת) ע"י נפילה וגם היה רוב שני שמת במים שאין להם סוף. וכן הקיל בכעין זה

הגר"ח מוואלאזין (חוט המשולש סי' ו, הובא בפת"ש אה"ע סי' יז ס"ק קלג, ועיין לעיל אות ג במה שהובא שם בקשר לנידון זה) במי שנפל מן הגשר על הקרח ואח"כ נפל מן הקרח אל המים דתרי רובי באו בבת אחת.

נוסף לזה כתב הגאון הרב אליהו קלאצקין (בספרו דברים אחדים, עמוד מח, אות סא) שיש מקום להקל אפילו במקרה של תרי רובי בזה אחר זה כגון במי שאבד זכרו אחרי שנפל במים שאין בהם סוף, מטעם "דאגלאי מילתא למפרע שבשעת טביעה כבר עמד הדבר להתברר מאליו ע"י המשכת הזמן". וכעין זה כבר כתב בס' תרומת הדשן בפסקיו (סי' קלט), "ואף על גב דמסיק תלמודא לא שנא צורבא מרבנן ול"ש איניש דעלמא, היינו לכתחילה כדמסיק דיעבד אין לכתחילה לא משום דלכתחילה אין לנו לחלק בגזירות חכמים דאין לבדות חלוקים מלבנו, אבל דיעבד שפיר דמי למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא כי הך. ונראין הדברים בזמננו אפי' אדם בינוני אם איתא דחי הוא עדיין הוה ליה קלא זה כמה שנים, טפי וטפי מקלא [ד] צורבא מדרבנן בזמן חכמי התלמוד, שהיו ישראל עם רב בכמה וכמה מקומות".

נמצינו למדים מדבריו של התרומת הדשן שדוקא בזמן הגמ' והראשונים שהיה חילוק בין צורבא מרבנן לאיש אחר גזרו כעין לא פלוג בגזרת חכמים, אבל היום שיש קלא אפילו אצל אדם בינוני אם היה נמצא יש יותר מקום להקל במקרה של מים שאין להם סוף אצל כל אדם ע"פ הסברא של "אי דסליק קלא אית ליה", אע"פ דהוי תרי רובי בזה אחר זה (שטבע במים שאין להם סוף ואח"כ לא נשמע ממנו). וכתב התרומת הדשן שבדיעבד "שפיר דמי למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא כי הך".

וכן כתב החתם סופר בתשובותיו (חלק ג סי' נח) לחזק סברת "אי דסליק קלא אית ליה" בזמנו דהיה קביעא בי דואר וכבר היו עיתונים בעולם, והסיק שיש מקום להקל עכ"פ בדיעבד ואפי' לכתחלה לא יהיה יותר מאיסור דרבנן ע"ש. וכן כתב לנו הגאון הרב נטע צבי גרינבלט זצ"ל בנידונו (בתשובה בכתב יד לב"ד דאמריקא בתאריך כ' אלול תשס"ד) דכל שכן שיש להקל בזמן הזה, "לפי שינוי העצום שחל בשנים האחרונות בסידור היסודי של החיים במדינה זו וכן בשאר המדינות", שלכל אחד "יש להם מספר רשום בממשלה", וצריך לזהות את עצמו ע"י מספר זה כדי לקבל הענקה או טיפול רפואי או אפילו להכניס כסף לבנק.

וכל זה בנוסף לסברת הר"א מווארדון (הובא במרדכי יבמות אות צב) שלפי דעתו כשאומרת הגמ' (יבמות קכא). שלפי שיטת חכמים מי שנפל לתוך מים שאין להם סוף אשתו אסורה, אין הכוונה שהיא אסורה לעולם שא"כ היה לגמ' לכתוב שהיא אסורה לעולם, אלא שכוונת הגמ' שהיא אסורה רק עד שנאבד זכרו. ותקופת זמן זה של נאבד זכרו הוא מח' הפוסקים דיש אומרים שהוא שנה אחת, או שתי שנים, או ארבע שנים (ע"ש במאורע בדורס שהובא במרדכי הנ"ל). ונראה למעשה שהרבה מניחים ששנה אחת מספיק לזה (עיין בשו"ת יביע אומר ח"ז אה"ע סי' טז אות ו, ובשו"ת גנת ורדים אה"ע כלל ג סי' ז). ובפרט בזמן הזה כשיש תקשורת מיידית ברוב העולם. אבל בכל זאת כבר מקובל דאין סומכים על שיטת הר"א מווארדון לבד (עיין בשו"ת ב"י דין מים שאין להם סוף סי' א) אלא מביאים את שיטתו כסיני כשיש עוד סיבות להתיר (עיין באגרות משה הנ"ל (אות ג), מנחת יצחק ח"א סי' צג. ויביע אומר ח"ט אה"ע סי' יח סע' ה).

וע"פ דיון זה סמך הגאון הרב עובדי' יוסף זצ"ל על תרי רובי בנידון ידיה לענין הבעל שהיה נמצא במשרדו במגדל הצפוני למעלה מקומה 92, וביאר שע"פ רוב נהרג הבעל ע"י כבשן האש ובפרט בקומות העליונות שהיה המון דלק שבערה שם, ושהיה עוד רוב שצוות הצלה היו מחפשים שרידים וניצולים מתוך החורבה, והיו מוצאים אותו בחיים אם באמת לא מת. וכתב שיש להקל בתרי רובי אפי' בזה אחר זה וכסברת הג' רב אליהו קלאצקין הנ"ל, ושאני המקרה של צורבא מרבנן משום דלא פלוג רבנן בין צורבא מרבנן לאיניש דעלמא כנ"ל.

אבל כתב הגאון הרב עובדי' יוסף שכל זה היא ליתר שאת בנידון ידיה לפי מה שפוסקים כתלמוד בבלי שאין חוששין למעשה נסים. וא"כ מכיון שידענו שהאשה דברה עם בעלה כשהיה במשרדו בקומות העליונות של מגדל הצפוני לאחר שעת התנגשות המטוס בבנין ושלא היתה שום אפשרות של המלטה, בודאי שזה היה דומה למקרה של נפל לכבשן האש, וסברא זו בלבד היה מספיק להתיר את האשה. אלא שחידש הגר"ע יוסף שאפילו אם לא היה מצב דומה לנפל לכבשן האש דנחשב כודאי, עדיין היה מקום להקל ע"פ הסברא של תרי רובי, ואפילו בתרי רובי שבאו בזה אחר זה.

וכן כתב הגר"ע יוסף זצ"ל להתיר על ידי ספק ספיקא לגבי העובדים בקומות העליונות שלא היה להם מנוס, ספק שמתו בכבשן האש, ואם לא מתו בכבשן האש, ספק שמתו בנפילה. ונראה שגם סברא זו היתה ליתר שאת, שבאמת אם לא מתו ע"י כבשן האש בודאי שמתו או ע"י נפילה או ע"י מפולת כנ"ל.

והוסיף הגר"ע יוסף דביותר יש להתיר ע"י ספק ספיקא ע"פ שיטת הרמב"ם דספק דאורייתא לחומרא הוא רק מדרבנן, ובכל אופן דהוי רק חשש איסור דרבנן יש יותר מקום להקל כ בענינים אלו. וכעין זה כתב הרה"ג ר' גדלי' דוב שווארץ בתשובתו הנ"ל (אות ג) לסמוך בכל הנידונים על תשובת הנו"ב (מהדו"ת אה"ע סי' מז) שאם איש נעדר והיה ידוע שהיה דר בשלום עם אשתו בלי קטטות (עין יכמות קטז. דאל"כ לא אמרינן דאשה דייקא ומינסבה וכן יש לחשוש שתעיד אשתו בדדמי) אמרינן איתרע חזקת חיים שלו, ועל פי זה כתב הרב שווארץ זצ"ל שכל המקרים של עיגון שהגיעו אלינו היו רק בגדר איסורא דרבנן מפני שביררנו שכל הנשים חיו בשלום עם בעליהם.

ועוד היה נידון שלישי במגדל הצפוני בנוגע לאיש שהיה עובד בחברה של קענט"ר פיצג'רלד למעלה מקומה 100 (וכן לגבי שני הבעלים הראשונים), אלא שלא היה מי שדבר איתו אחרי ההתנגשות בבנין, אבל היה ידוע ממה שכתב הבעל ע"י האימיל שלו במשרד (שבימים ההם רק כתבו מן העבודה מכתבים ע"י אימיל כשהיו נמצאים ממש במשרד) שהיה במשרד כמה דקות קודם לכן. ודנו כמה פוסקים אם יש לומר בכעין זה דסומכין על חזקה מעיקרא שהיה בתוך המשרד, או אם אמרינן דזה הוא כמו חזקה העשוי להשתנות שכמה פעמים אנשים עוזבים את מקומותיהם בתוך היום כדי לפגוש מישהו או לקנות משהו בחנות וכדומה.

אבל עכ"פ גם היתה הוכחה במקרה הזה ע"י מציאת הגוף של הבעל, שמצאו כמעט כל גוף העליון שלו, כולל הראש והגלגולת. והוכיחו המומחים ע"י בדיקת השיניים שהיו זהים עם מה שהיה מתואר בצילומי שיניים שלו שזה היה הבעל הנעדר, שבודאי זה סימן שנמצא בפחות מאחד משלשת אלפים ואולי אפילו בפחות מאחד ממיליון אנשים, ונחשב לסימן מובהק ביותר כנ"ל (אות ה) כדי להתיר את אשתו להינשא.

ומה שהראש שלו היה עדיין קיים לא היה לתועלת לענין הכרת פרצוף פניו משום שלא היה אפשר להכיר את פניו. ובענין זה פסק השו"ע ע"פ רוב הראשונים שא"א לזהות אדם על ידי הכרת פרצוף הפנים לאחר ג' ימים (עין שו"ע אה"ע סי' יז סע' כו), אלא שלפי ר"ת יש מקום להקל אם אינו חבול בפניו אפילו לאחר ג' ימים (עין שם סע' כח). ומ"מ בנידון זה אפילו אם היה רק יום אחד לאחר האסון הנורא לא היה ניתן להכיר פרצוף פנים שלו מפני הדלק והעשן והנפילה ממקום גבוה.

ודרך אגב, זו היתה שאלה לאחר שנפל בנין מגורים בשנת תשפ"א בעיר סורפסייד במדינת פלארידא, ומצאו כמה מן המתים בתוך המפולת רק לאחר ג' ימים, ונראה שסמכו הרבנים על שיטת ר"ת וגם על כעין מה שכתב הערוך השולחן (אה"ע סי' יז ס"ק קצא) דבמדינות הצפוניות בזמן החורף כשהוא קר מאד יש יותר מקום להקל שאין הפנים אובדים את צורתם אפילו לאחר ג' ימים, וכמו שמקילים ג"כ במת הנמצא בתוך הים שהגוף נשמר אפילו לאחר ג' ימים כדאיתא בשו"ע (שם סע' כו, ורק אם לא היה מכה דאם היה מכה אמרינן מיא מרוז מכה כדאיתא ביבמות קכא.).

ואע"פ שבמקום נפילת הבנין בפלארידא היה מקום חם ביותר, מ"מ חזינן שאם יש סברא שהפנים לא אבדו את צורתם מאיזו סיבה, או מפני שהיו במים או שהיה במקום קר, יש מקום להקל אפילו לאחר ג' ימים. וא"כ י"ל שאם לא אבדו הפנים את צורתם מטעם אחר וכגון שהגוף נשמר באיזה מקום בחלל הבנין, יש מקום להקל ג"כ אפילו לאחר ג' ימים ולסמוך על הכרת פרצוף פנים, ובפרט לפי שיטת ר"ת דיש לסמוך על הכרת פרצוף פנים אפילו לאחר ג' ימים אם אינו חבול בפניו.

ומענין לענין, זכורני עוד מעשה בבעל שנעדר בצפון מדינת נוא יארק לפני כמה שנים ומצאו את הרכב שלו ובגדיו קרוב לנהר נייאגר"א פאל"ס, והיה ידוע שהיה הבעל לפני זה בדכאון גדול, וחששו שקפץ לתוך מפל המים שם, אבל לא מצאו את הגוף ולא היה שום עד שראה שנפל לתוך המים. והיה קשה לסמוך על אומדנות בעלמא (כגון מה שמצאו הרכב שלו קרוב למים והיו שם כל הבגדים שלו) כדי להתיר את אשתו. אבל לאחר כמה חדשים מצאו את

הגוף שלו שלם בחדר המתים השייך לעיר נייאגרא פאל"ס והיו פניו ברורים כשמש. והיה אפשר ע"פ הנ"ל לסמוך על זה, שגם המים וגם הקרירות של חדר המתים שמרו על צורת הפנים שלו. אבל כאמור לאחר התמוטטות מגדלי התאומים זה לא היה נוגע בכלל שאפילו במקרה שמצאו גוף העליון של האדם בכגון זה, לא היה אפשר להכיר את הבעל ע"י צורת פניו.

ובנידון זה של הבעל השלישי במגדל הצפוני אמרו לנו המומחים שחיפשו במקום האסון שהם גם כן מצאו את הטבעת נישואין שלו אבל לא ראינו את זה ולא היה ברור לנו איך היה ניתן להיות בטוח לגמרי שזו היתה הטבעת נישואין שלו. וגם יש שאלה אם אפשר לסמוך על סימני כלים שהרי פסק השו"ע (אה"ע סי' יז סע' כד) דחיישין לשאלה, אלא שהיה מקום לדון ע"פ הגמ' (יבמות קכ:) בענין כלים דלא מושלי אינשי כגון כיס וארנקי וטבעת אם יש לסמוך עליהם כסימן מובהק כמבואר מכמה פוסקים בפת"ש (אה"ע סי' יז ס"ק צה). אבל במקרה דידן לא היה צורך לכל זה דהיה אפשר לסמוך על צילומי השיניים כסימן מובהק לזהות את הבעל כנ"ל.

ואולם דנו הפוסקים אם יש לסמוך על בדיקת שיניים וכן בדיקת ד.נ.א. על ידי אנשים מומחים שאינם שומרי תורה ומצוות או שאינם יהודים. בענין זה כתב לנו הגר"נ גולדברג ז"ל (קול צבי הנ"ל אות ה עמ' 23-24-28-29) שיש לסמוך על צירוף הכללים של אומן לא מרע אומנתיה שבדאי יפסידו פרנסתם אם ישקרו בענין החמור הזה, וכן על תשובת החת"ס (אה"ע סי' מג) שיש להתיר אשה ע"פ עדות הערכאות (אולם זה רק לגבי עדות על מציאות, ולא על השערות בעלמא, עיין בשו"ת אמרי יושר ח"ב סי' נג), ובפרט במילתא דעבידא לאגלויי. וכתב שיש למשרד הבריאות בנוא יארק דין ערכאות לענין זה (כנראה מפני שהם אחראים לשלטונות).

ואע"פ שכתב הערוך השולחן (אה"ע סי' יז ס"ק פ) שהסברא שסומכים על ערכאות תלוי במדה מסוימת על מה שהמלך יהרוג את עובדי הערכאות אם ישקרו, והיום אין הורגים אותם אפילו אם ישקרו, מ"מ יש מקום לומר שבזמן פנים ברבים הוי ג"כ כעין הריגה (עיין שערי תשובה שער ג אות קלט). ובנוסף לכל זה, המומחים נתנו לנו ליכנס במשרד של מחלקת הבריאות לראות את התיקים ולעבור על כל הבדיקות שהם עשו. וע"פ זה שלחנו אחד מן הדיינים המובהקים בבית דין דאמריקא, הרב יצחק צבי בעריש ראפפ שליט"א, שהיה בקי באופן בדיקת ד.נ.א., והוא בדק בעצמו את כל התיקים.

ובתחלת הדיון, הבין הגר"נ גולדברג זצ"ל שהבעל הראשון במגדל הצפוני דיבר עם אשתו בטלפון רק לפני התנגשות המטוס במגדל הצפוני. אבל עכ"פ הביא ראיה (עיין בקול צבי הנ"ל עמ' 17-23) מסכין של שחיטה שנאבד (עיין יו"ד סי' יח סע' ב) ומקוה שנמדד שבדרך כלל יש לסמוך על חזקה דקמייתא אלא אם כן יש ריעותא. וחילק בין חזקה זו במקרה דידן לבין המקרה של ראוהו צלוב (עיין יבמות קכ). שדן בו הנ"ב (מהדו"ק אה"ע סי' מו) שחוששין שאולי לא מת אא"כ ראוהו אחרי כמה ימים שעדיין צלוב באותו מקום מפני דאמרינן היינו האי דצלוב, אבל מ"מ לא העמידו על חזקתו שמת אם הלכו הרואים ולא חזרו.

ובטעם החילוק הסביר הגר"נ גולדברג דשאני המקרה של ראוהו צלוב מכמה טעמים אחד, שבראוהו צלוב האיש אינו תלוי בצוארו אלא בידיו ורגליו ויש כמה זמן עד שימותו ובינתיים חיישין אולי מישוהו יתיר אותו. ושנית, שאדם כזה ישתמש בכל מיני טצדקי להציל את נפשו. ולכן אין לדמות את זה למקרה דידן של פועל שנמצא במקום עבודתו שאם התחיל היום במשרדו החזקה היא שישאר שם אא"כ ידוע שהיה לו פגישה חוץ ממשרדו.

ולמרות שלמעשה הדיון הזה לא היה נוגע במקרה של הבעל הראשון (מפני שדיבר עם אשתו בטלפון ממשרדו אחר שעת ההתנגשות), ואפילו בבעל השלישי שנדון זה היה נוגע, סמכנו על צילומי השיניים כנ"ל, מ"מ היה עוד תיק שטיפלו בו ביה"ד מליקוואוד שחקרו בענין זה (עיין בקובץ ישורון כרך יא עמ' תרכז-תרצה). ובסוף גם הם סמכו במדה גדולה על מה שזיהו את הבעל ג"כ ע"י בדיקת ד.נ.א. [עיין בתשובה מאת הגאון הרב אליהו לוי בקובץ ישורון כרך יב, עמ' תצו-תקה, ובמה שנתבאר לעיל (אות ה) בשמו], וגם על טביעת עינא דקלא שהכירו קולו של הבעל במשרדו ע"י טייפ גם לאחר שעת ההתנגשות.